

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 199/2532 บริษัท พระยา ยิง ธุรกิจ จำกัด
นาย วิรัตน์ สี เหล็ก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 913 (3), มาตรา 944, มาตรา 986 วรรคสอง

การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อทวงถาม มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 ผู้ออกตั๋วและจำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัล ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบใช้เงินได้ ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของ ป.พ.พ. มาตรา 944 ที่จะต้องนำตัวยื่นเพื่อให้ใช้เงินภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในตั๋ว.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 32,527.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 27,965 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 30,614.11 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 26,320 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้ทวงถามให้ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 เคยกู้เงินโจทก์แต่ชำระแล้ว คงค้างเพียง 3,420 บาท โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินกฎหมาย เป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 27,965 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2527 และให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบจำเลยที่ 1 ในต้นเงิน 26,320 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยดังกล่าว กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 600 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับให้ยกฟ้อง โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะไปว่ากล่าวฟ้องร้องตามมูลหนี้เดิมอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีต่อกัน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 983 บัญญัติให้ตัวสัญญาใช้เงินต้องมีรายการวันถึงกำหนดใช้เงิน ถ้าไม่ระบุเวลาใช้เงิน จึงให้ถือว่าพึงใช้เงินเมื่อได้เห็นตามมาตรา 984 วรรคสอง และตามมาตรา 985 วรรคแรก บัญญัติให้นำมาตรา 913 ในหมวด 2 ว่าด้วยตัวแลกเปลี่ยนมาใช้บังคับในเรื่องตัวสัญญาใช้เงินเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตราสารชนิดนี้ด้วย ซึ่งตามมาตรา 913 บัญญัติวันถึงกำหนดใช้เงินไว้ใน (3) ว่า "เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น" ตัวสัญญาใช้เงินรายพิพาทนี้ระบุเวลาใช้เงินไว้เมื่อทวงถาม ข้อที่จะต้องพิจารณาจึงมีว่า คำว่า "เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น" ตามมาตรา 913(3) นี้ มีความหมายอย่างเดียวกันตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า มาตรา 913(3) ได้ใช้คำว่า "หรือ" ต้นกลางระหว่างคำว่า "เมื่อทวงถาม" กับคำว่า "เมื่อได้เห็น" ซึ่งแสดงความหมายว่า วันถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามกับเมื่อได้เห็นนั้น แตกต่างกัน ความหมายที่ต่างกันนี้จะเห็นได้ชัดขึ้นต่อไปว่าถ้าเป็นตัวแลกเปลี่ยนชนิดให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น ผู้ทรงต้องนำตัวยื่นเพื่อให้ใช้เงิน โดยต้องยื่นให้ใช้เงินภายในกำหนดเวลา ซึ่งบังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรองตัวเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นนั้น ตามมาตรา 944

ซึ่งอนุโลมมาใช้แก่ตัวสัญญาใช้เงินได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพของตราสารชนิดนี้ ตามมาตรา 985 วรรคแรก และผู้ทรงตัวแลกเงินที่ให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น ซึ่งต้องนำตัว ยื่นเพื่อให้ใช้เงินภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 944 นั่นก็คือกำหนดเวลายื่นตัวเพื่อ ให้รับรองภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ลงในตัว หรือภายในเวลาช้าเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้ สั่งจ่ายจะได้ระบุไว้ตามมาตรา 928 แต่จะเห็นได้ว่ามาตรา 928 นี้มิให้นำมาใช้แก่ตัว สัญญาใช้เงินตามมาตรา 985 วรรคแรก จะนำมาตรา 928 มาใช้แก่ตัวสัญญาใช้เงิน ได้ในกรณีเดียวเท่านั้น ตามมาตรา 986 วรรคสอง คือ ตัวสัญญาใช้เงินซึ่งให้ใช้เงิน ในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็น แสดงว่าผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินที่จะต้องนำตัวยื่น ให้ผู้ออกตัวจรรู้เพื่อรับรองการจ่ายเงินเฉพาะตัวสัญญาใช้เงินชนิดที่ให้ใช้เงินใน เวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นตามมาตรา 913(4) เท่านั้น และผู้ทรงตัวสัญญาใช้ เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นตามมาตรา 913(3) ตอนท้าย เพียงแต่นำตัวยื่นต่อผู้ออก ตัวเพื่อให้ใช้เงินเช่นเดียวกันตามมาตรา 944 แต่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงิน เมื่อทวงถามตามมาตรา 913(3) ตอนต้นนั้น บทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยตัวสัญญา ใช้เงิน ไม่มีบทบัญญัติบังคับไว้อย่างกรณีตัวสัญญาใช้เงินชนิดให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ นับแต่ได้เห็นตัวสัญญาใช้เงินนั้นเลย จึงต้อง ถือว่า ตัวสัญญาใช้เงินที่ให้ใช้เงินเมื่อทวงถามมีความหมายและผลบังคับต่างกับตัว สัญญาใช้เงินเมื่อได้เห็น ฉะนั้นเมื่อตัวสัญญาใช้เงินรายพิพาทนี้ระบุเวลาใช้เงินไว้เมื่อ ทวงถาม จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 944 ประกอบด้วยมาตรา 985 วรรค แรก ที่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินต้องนำตัวยื่นเพื่อให้ใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ลง ในตัว ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ทั้งบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยตัวสัญญาใช้เงิน ก็ ไม่มีบทบัญญัติบังคับให้ต้องทวงถามภายในระยะเวลาเท่าใด ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน ชนิดให้ใช้เงินเมื่อทวงถามจึงใช้สิทธิทวงถามให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ โจทก์ ได้บรรยายมาในคำฟ้องแล้วว่าโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองใช้เงินตาม ตัวสัญญาใช้เงินรายพิพาททั้ง 6 ฉบับ ดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์

จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบใช้เงินแก้อุทธรณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้ว
พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น แต่เนื่องจาก
ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้พิจารณาพิพากษาในปัญหาตามที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ จึงเห็น
สมควรให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาในปัญหาดังกล่าว

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีและพิพากษา
ใหม่ค่าฤชาธรรมเนียมศาลฎีกาในชั้นนี้ ให้ศาลอุทธรณ์รวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่"

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ